

1509579-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509579-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509579-24.2022.8.26.0228, c. 508/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109488/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 24467856 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2109488 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE SOUSA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

WELLINGTON DE SOUSA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do CP, e artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69 do CP, porque no dia 22 de abril de 2022, por volta das 17h, na Rua Manoel José Machado, Campo Grande, São Paulo - SP, juntamente com o adolescente A. S. C., subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Hyundai/ HB20, placas PWN6B74/ SP e os objetos em seu interior, pertencente à vítima T. Y. P. A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022 (fls. 88/90). O réu foi citado (fls. 131) e apresentou resposta à acusação (fls. 134).

Durante a instrução foram ouvidas a vítimas e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo crime de roubo, com absolvição pelo crime de corrupção de menores. Em relação às penas, pleiteou o reconhecimento da majorante do concurso de agentes e a fixação do regime fechado

A defesa pugnou pela absolvição pelo crime de corrupção de menores. Postulou a manutenção das penas no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a fixação do regime semiaberto.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente em parte.

A vítima afirmou que na data dos fatos estacionou seu veículo e quando retornou, assim que acionou o alarme para destravar as portas, foi abordada por dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo. Eles ordenaram que entregassem as chaves do carro. Tentou evitar, mas um deles arrancou as chaves de sua mão e ambos entraram no veículo. Logo depois acionou o 190. Cerca de 10 minutos depois foi avisada que o veículo foi localizado. Dirigiu-se ao distrito policial, onde efetuou reconhecimento pessoal de dois indivíduos, tendo os reconhecido com absoluta certeza, esclarecendo que ainda trajavam as mesmas roupas. Recuperou o veículo com danos. Na presente data reconheceu o réu com 70% de certeza.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando foram informados, via COPOM, sobre um roubo de automóvel. Diligenciaram e visualizaram o veículo estacionando. Ao se aproximarem, um indivíduo desembarcou e o motorista seguiu em fuga. Foram atrás do veículo até que em dado momento ele colidiu com um ônibus e dele desembarcaram dois indivíduos. O policial Danilo informou que o réu era o condutor. Lograram abordar os dois, sendo que com o menor foi encontrado um simulacro de arma de fogo. O réu confessou a prática delitiva.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal em parte.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, que foi reconhecido pela vítima, a qual narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, especificando o momento da abordagem, o uso do simulacro de arma de fogo, a subtração do automóvel e a fuga do local, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram

previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

E o próprio réu confessou a prática delitativa, o que se encontra em conformidade com as demais provas colacionadas nos autos.

Com efeito, o concurso de agentes restou devidamente demonstrado pela prova oral colhida, sendo que a vítima esclareceu que o réu e o menor Alan foram os responsáveis pela abordagem e subtração do veículo, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, existindo o vínculo psicológico entre os roubadores.

Cumprе mencionar que, apesar da vítima ter mencionado sobre uma arma de fogo, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo, que foi reconhecido pela vítima nesta oportunidade através da imagem de fls. 125. O laudo de fls. 123/236 apontou que o simulacro se assemelhava e poderia ser perfeitamente confundido com uma arma de fogo.

Com efeito, houve a consumação do delito, na medida em que o réu obteve a posse do bem subtraído da vítima, que foi encontrado em seu poder. Recentemente, o E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 – REsp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que “consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Tal entendimento deu ensejo à edição da Súmula nº 582. Induvidoso que o réu teve a posse do bem, ainda que por lapso temporal pequeno.

Por seu turno, no que tange ao crime de corrupção de menor, não se ignora o pacífico entendimento de que se trata de delito formal, bastando que haja comprovação de que o delito tenha sido praticado em companhia de um menor, não havendo necessidade de comprovação de que fora efetivamente corrompido.

Todavia, no presente caso, observa-se que o réu possuía apenas 19 anos de idade e o menor Alan, com quem teria praticado o roubo em questão, possuía 15 anos, não havendo como se atestar corrupção ou facilitação deste, a fim de que praticasse ou fosse induzidos a praticar o roubo, porquanto inegável a inexistência de qualquer hierarquia entre os indivíduos, quando, em verdade, aparentam ser conhecidos ou amigos que, infelizmente, decidiram conjuntamente praticar a infração penal.

Por tal motivo, a despeito de o entendimento particular desta magistrada ser no sentido dos Tribunais Superiores, excepcionalmente, afasto a imputação da corrupção de menores no presente caso.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal as circunstâncias não são

desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo, razão pela qual serão mantidas no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as penas permanecem no patamar mínimo, eis que inviável a redução aquém deste patamar nesta fase, conforme Súmula 231 do C. STJ. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, de rigor a elevação das penas no mínimo de 1/3, tornando-se definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao regime de pena, o entendimento desta magistrada é no sentido de que o crime de roubo, por sua gravidade e pela periculosidade daqueles que o praticam, recomenda a fixação de regime mais gravoso do que aquele que seria cabível com base no valor aritmético da pena. Toda a sociedade brasileira está acuada com o número crescente de tal tipo de crime, cometido com audácia progressiva pelos agentes. No entanto, os Tribunais Superiores entendem de forma diversa, havendo frequentes reformas das sentenças proferidas por este Juízo. Assim, visando evitarem-se recursos desnecessários, curva-se ao mais recente entendimento das Cortes Superiores, de modo que, levando-se em conta a primariedade técnica do réu e o montante de pena, fixa-se o regime inicial semiaberto.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, WELLINGTON DE SOUSA COSTA, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal. Outrossim, ABSOLVO-O da imputação de infração ao artigo 244-B, do ECA, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 136.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Em que pesem as lesões apontadas no(s) laudo(s) IML do(s) réu(s) (fls. 128/129), deixo de determinar apuração por parte da Corregedoria da Polícia Militar/Civil eis que ausentes alegações do(s) réu(s) quanto a eventuais agressões por parte dos policiais militares, e, ainda, tendo em vista que as lesões constatadas são compatíveis com a narrativa dos fatos apurados no presente feito.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA